

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 1990**

TENTANG

KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan adanya perkembangan tata pemerintahan dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya serta Daftar Pemeriksaan Nikah.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Menteri Agama.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

Memperhati-

kan : Hasil pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 16 April 1990 di Departemen Agama.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang urusan Agama Islam;
- b. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap KUA Kecamatan;
- c. Kepala Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut Kepala PPN adalah kepala Subseksi Kepenghuluan/Subseksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut Pembantu PPN adalah Pembantu PPN di luar Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
- f. Kepala Desa adalah kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- g. Akta Nikah adalah akta perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

- h. **Buku Pendaftaran Cerai Talak** adalah buku yang disediakan untuk pendaftaran penetapan cerai talak yang disimpan oleh PPN;
- i. **Buku Pendaftaran Cerai Gugat** adalah buku yang disediakan untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh PPN;
- j. **Buku Pencatatan Rujuk** adalah buku yang disediakan untuk pencatatan rujuk yang disimpan oleh PPN;
- k. **Balai Nikah** adalah bangunan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan nikah dan penasihatan perkawinan.

Pasal 2

- (1) PPN adalah tugasnya mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan.
- (2) Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, pada tiap KUA Kecamatan dapat diangkat Wakil Pegawai Pencatat Nikah disingkat Wakil PPN.
- (3) Persyaratan dan ketentuan pengangkatan Wakil PPN sebagaimana persyaratan dan ketentuan pengangkatan PPN.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, apabila PPN tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh Wakil PPN.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila pada KUA Kecamatan itu terdapat lebih dari seorang Wakil PPN, maka tugas PPN dilakukan oleh Wakil PPN yang ditunjuk oleh Kepala PPN.

Pasal 3

Orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawa surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing menurut model N1 atau R1.

Pasal 4

- (1) Pembantu PPN di Jawa yang mengantar dan menyertai pemeriksaan nikah atau rujuk adalah Pembantu PPN dan desa tempat tinggal calon isteri.
- (2) Pembantu PPN di Jawa mencatat kehendak nikah dan rujuk dalam buku menurut model N10 dan R2.

BAB II

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilaksanakan akad nikah.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.
- (2) Apabila karena sesuatu alasan yang sah, pemberitahuan kehendak nikah secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis, dengan membuat surat pemberitahuan menurut model N7.

BAB III

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan, baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pasal 8

- (1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :
- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, menurut model N2;
 - b. Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut model N3;
 - c. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa, menurut model N4;
 - d. Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun menurut model N5 atau izin Pengadilan dalam hal ada perbedaan pendapat antara kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana

dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- f. Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
- g. Surat keterangan pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan (2).

(2) Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus ada izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

(3) Bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi, harus membawa :

- a. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, atau;
- b. Kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau matinya yang bersangkutan menurut model N6.

(4) Jika kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud ayat (3) rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

(5) Apabila kepala desa tidak dapat memberikan keterangan kematian karena tidak menerima laporan, dapat diberikan keterangan lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.**
- (2) Pembantu PPN membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan dan sehelai lainnya disimpan.**
- (3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) pada ruang II, III dan IV sedang ruang yang lain diisi oleh PPN atau Pembantu PPN.**
- (4) Apabila mereka tidak dapat menulis, maka ruang II, III, IV sebagaimana dimaksud ayat (3) diisi oleh PPN atau Pembantu PPN.**
- (5) Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah akad nikah dilaksanakan.**
- (6) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah itu hilang, maka oleh Pembantu PPN dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.**

Pasal 10

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya.**

- (2) PPN atau Pembantu PPN sebagaimana dimaksud ayat 91), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada PPN atau Pembantu PPN yang bersangkutan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan itu terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 8, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh PPN atau Pembantu PPN menurut model N8.

Pasal 11

- (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai menurut peraturan yang berlaku, lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, tempat ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan.
- (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- (4) Sighat taklik talak diterapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat di dalam daftar pemeriksaan nikah.

BAB IV

PERSETUJUAN IZIN DAN DISPENSASI

Pasal 12

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Pasal 14

PPN atau Pembantu PPN dilarang melangsungkan, membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12 dan 13.

Pasal 15

- (1) Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai yang berkewarganegaraan asing hendak melangsungkan pernikahan di Indonesia, diperlukan surat keterangan dari

(2) yang menurut hukum yang berlaku baginya, berwenang mencatat perkawinan yang menerangkan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku baginya telah dipenuhi.

(2) Jika menurut hukum yang berlaku baginya membolehkan, surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

BAB V

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 16

(1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka PPN atau Pembantu PPN diharuskan menolak berlangsungnya pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakan menurut model N9.

(2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya.

- (3) PPN atau Pembantu PPN diharuskan melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaannya.

BAB VI

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 17

- (1) PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan telah dipenuhi, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC.
- (2) Pengumuman dilakukan :
 - a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai;
 - b. Oleh Pembantu PPN di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
- (3) Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek.

BAB VII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 18

- (1) Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

- (2) Pencegahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada PPN atau Pembantu PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahan tersebut dan PPN atau Pembantu PPN memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 19

PPN atau Pembantu PPN dilarang melangsungkan pernikahan atau membantu melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/syarat-syarat pernikahan meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

BAB VIII

AKAD NIKAH

Pasal 20

- (1) PPN atau Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 17.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati/walikota/mayor kepala daerah.
- (3) Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum PPN atau Pembantu PPN meluluskan akad nikah, calon suami istri mendapat nasihat dari Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat.

Pasal 21

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1), maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan PPN atau Pembantu PPN tersebut memberikan surat rekomendasi.
- (3) Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang

Pasal 22

- (1) Akad nikah dilaksanakan di balai nikah.
- (2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan PPN atau Pembantu PPN, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya.
- (3) Dalam hal akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah di dalam wilayahnya, halaman akhir daftar pemeriksaan nikah diisi dan ditandatangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Honorarium Pembantu PPN, biaya transpor PPN atau Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah dibebankan kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Imbingan Masyarakat Islam/Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

Pasal 23

- (1) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap PPN atau Pembantu PPN.
- (2) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain.

- (3) Wakil sebagai dimaksud ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Pembantu PPN yang dahulu memeriksa atau oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3), maka suami membaca dan menandatangani taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan.
- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu lain di muka PPN atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak tetapi setelah akad nikah suami tidak mau membaca dan menandatangani, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istri.
- (4) Pihak istri berhak mengajukan kepada Pengadilan agar persetujuan tentang adanya taklik talak ditepati oleh suami.

BAB IX

R U J U K

Pasal 25

- (1) Suami yang hendak merujuk, datang bersama istrinya ke

- PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa akta cerai talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan PPN atau Pembantu PPN.
 - (3) PPN atau Pembantu PPN memeriksa dan meneliti apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i dan apakah wanita yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
 - (4) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1), (2) dan (3) terpenuhi, suami mengucapkan ikrar rujuk dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pencatatan rujuk.
 - (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, PPN atau Pembantu PPN menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 26

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu PPN, daftar pemeriksaan rujuk dibuat rangkap dua menurut model RB, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing suami istri, saksi-saksi dan Pembantu PPN, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pencatatan rujuk, dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan rujuk oleh Pembantu PPN dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.

- (3) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan rujuk hilang, maka Pembantu PPN membuat salinan daftar lembar kedua, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Pasal 27

- (1) PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan di tempat berlangsungnya cerai talak menurut Model RC dan kepada masing-masing suami dan istri diberikan kutipan buku pencatatan rujuk menurut model RA.
- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan tempat terjadinya cerai talak terdahulu untuk memperoleh kembali kutipan akta nikah masing-masing setelah diberikan catatan seperlunya.

BAB X

PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT SERTA PENCATATAN RUJUK

Pasal 28

- (1) PPN mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut model N.
- (2) Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, akta nikah

ditandatangani oleh PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi.

- (3) PPN membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan oleh PPN, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (4) Kepada masing-masing suami dan istri segera diberikan kutipan akta nikah menurut model NA.

Pasal 29

- (1) PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, setelah menerima salinan penetapan Pengadilan tentang terjadinya cerai talak, berkeajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai talak menurut model T.
- (2) PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, setelah menerima salinan putusan Pengadilan tentang terjadinya cerai gugat, berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai gugat menurut model C.
- (3) Buku pendaftaran cerai talak dan buku pendaftaran cerai gugat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh PPN.
- (4) PPN tempat berlangsungnya nikah, setelah menerima salinan penetapan Pengadilan tentang terjadinya cerai talak atau salinan putusan Pengadilan tentang terjadinya cerai gugat, berkewajiban memberikan catatan pinggir pada akta nikah yang bersangkutan.

- (5) Catatan sebagaimana dimaksud ayat (4), berisi tempat dan tanggal terjadinya perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 30

- (1) PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, mencatat terjadinya rujuk yang dilaksanakan dalam wilayahnya dalam buku pencatatan rujuk menurut model R.
- (2) Dalam hal rujuk dilakukan di balai nikah, buku pencatatan rujuk ditandatangani oleh PPN dan masing-masing suami isteri beserta saksi-saksi.

BAB XI

KUTIPAN AKTA NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI DAN KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN/PENCATATAN RUJUK YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 31

- (1) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran/pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat surat-surat tersebut kepada KUA Kecamatan yang dahulu mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat tersebut yang bersangkutan membawa surat keterangan dari yang berwenang menerangkan tentang hilang atau rusaknya kutipan tersebut.

- (3) Jika KUA Kecamatan yang dahulu mengeluarkan surat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak dapat membuat duplikat disebabkan catatan yang ada rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.

BAB XII

MODEL SARANA PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT, CATATAN RUJUK DAN PENYELENGGARAANNYA

Pasal 32

- (1) Pada tiap KUA Kecamatan di seluruh Indonesia disediakan sarana daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta sarana lainnya sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini menurut contoh model terlampir.
- (2) Akta dan buku sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dipergunakan, diberi nomor urut, lembar pertama dan terakhir ditandatangani kepada PPN atau apabila kepala PPN tersebut tidak ada atau berhalangan, ditandatangani Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, dan lembar lainnya diparaf.

Pasal 33

- (1) Daftar, akta, buku dan kutipan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ditulis oleh PPN dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin jelas dan menggunakan tinta hitam, sedang kutipan akta nikah ditulis dengan huruf balok.
- (2) Pembantu PPN menyelenggarakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 34

- (1) PPN wajib menggunakan daftar, akta, buku dan kutipan sebagaimana dimaksud Pasal 32.
- (2) Segala coretan, tambahan atau tulisan di pinggir daftar, akta, buku dan kutipan hanya dibenarkan apabila dibubuhi tanda tangan PPN.
- (3) Apabila daftar, akta, buku dan kutipan telah selesai dikerjakan, tidak boleh diadakan suatu perubahan, kecuali dengan putusan Pengadilan yang berwenang atau surat-surat bukti lain.

Pasal 35

- (1) PPN dan Pembantu PPN tidak diperbolehkan mencatat dalam daftar, akta dan buku tersebut dalam Pasal 32 selain yang diterangkan oleh yang bersangkutan.
- (2) Penulisan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan menurut urutan persoalan.

- (3) Ruang catatan pinggir dalam buku diisi catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, 40, 41 dan 42 serta catatan-catatan lain yang penting.

Pasal 36

- (1) Saksi-saksi yang hadir pada waktu pencatatan nikah dan rujuk dipilih oleh yang bersangkutan sendiri, warga negara Indonesia, sudah mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (2) Keluarga dekat, pegawai KUA Kecamatan atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 37

- (1) Sebelum ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2), maka PPN atau Pembantu PPN membacakan semua yang dicatat dihadapan yang berkepentingan agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut.
- (2) Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, harus diterjemahkan dalam bahasa yang mereka mengerti.

Pasal 38

Daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk tiap tahun dibundel (dijadikan) bersama-sama dengan surat-surat yang menjadi lampirannya dan diberi nomor.

BAB XIII

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 39

- (1) Dari pernikahan seorang janda atau duda, PPN memberitahukan kepada Pengadilan yang memberikan akta cerainya bahwa orang tersebut telah menikah, dengan menggunakan model ND.
- (2) Dari pernikahan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, PPN membuat catatan pinggir pada buku pendaftaran talak atau cerainya terdahulu bahwa orang tersebut telah menikah;
Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan akta nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila talak atau cerainya didaftar di tempat lain, maka PPN memberitahukan kepada PPN yang mendaftarkan talak atau cerainya tersebut bahwa orang itu telah menikah, dengan menggunakan model ND;
Pemberitahuan ini dicatat oleh PPN dalam buku pendaftaran yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam hal seorang suami menikah untuk kedua kalinya atau lebih (beristeri lebih dari seorang), PPN membuat catatan pinggir dalam akta nikahnya terdahulu bahwa suami itu telah menikah lagi;

Catatan ini berisi tempat tanggal dan nomor kutipan akta nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.

- (2) Apabila nikahnya dahulu dicatat di tempat lain maka PPN tersebut pada ayat (1) memberitahukan kepada PPN yang tersebut telah menikah lagi dengan menggunakan model NE. Pemberitahuan ini dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1).

Pasal 41

- (1) Apabila seorang pria/wanita cerai talak atau cerai gugat, berdasarkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan yang diterima, PPN yang bersangkutan mendaftarnya dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan memuat catatan pinggir pada akta nikahnya terdahulu, bahwa orang itu telah cerai talak atau cerai gugat. Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor akta cerai talak atau akta cerai gugat serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.
- (2) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka berdasarkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan yang diterima, maka PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikah tersebut membuat catatan pinggir pada akta nikah yang bersangkutan seperti tersebut ayat (1).

Pasal 42

- (1) Dari rujuknya seseorang, PPN membuat catatan pinggir pada akta nikahnya terdahulu, bahwa orang itu telah rujuk; Catatan ini berisi tempat, tanggal rujuk dan nomor surat keterangan pemberitahuan rujuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.

- (2) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka PPN tersebut ayat (1) memberitaukan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikah terdahulu tersebut bahwa orang itu telah rujuk, dengan menggunakan model RD: Pemberitahuan itu dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1).

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 43

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN dilakukan oleh Kepala PPN Pengawasan atas pekerjaan Pembantu PPN dilakukan oleh PPN.
- (2) Kepala PPN sekurang-kurangnya tiga bulan sekali wajib memeriksa daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat dan buku pencatatan rujuk serta surat-surat yang bersangkutan dengan itu pada PPN yang ada dalam wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan, Kepala PPN dibantu oleh pegawai pada Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang cakap untuk itu.
- (4) Hasil pemeriksaan dibuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada kepala Bidang Urusan Agama Islam/

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam/Bidang Bimbingan Masyarakat Dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

- (5) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala PPN karena jabatannya melaporkan hal itu kepada atasannya dan jika perlu kepada yang berwajib.
- (6) Pemeriksaan atas pekerjaan Pembantu PPN dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap kali diterima oleh PPN.

Pasal 44

- (1) PPN bertanggung jawab atas penyelenggaraan daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk.
- (2) PPN bertanggung jawab atas penyimpanan daftar, akta, buku, dan kutipan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XV

HUKUMAN JABATAN

Pasal 45

PPN yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan ini atau melakukan perbuatan yang mencemarkan

martabat PPN atau menghilangkan kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar jabatannya, dikenakan hukuman administratif atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- (2) Peraturan ini disebut Peraturan tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 Agusts 1990

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

t.t.d

H. MUNAWIR SJADZALI